

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3822/2538

นาย ชัยยง ดิงรั ตน สุวรรณ
นาย ชูชาติ มิ่งโมฬี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 315

โจทก์ได้ยินยอมให้นายแซมเป็นตัวแทนของโจทก์ในการควบคุมการก่อสร้างรวมตลอดถึงรับเงินค่าจ้างได้ด้วยดังนี้ การที่จำเลยชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ นายแซม จึงเป็นการชำระให้แก่ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ ถึงแม้จำเลย จะชำระเงินค่าก่อสร้างบางส่วนให้แก่ บ. ช.และอ.แต่เนื่องจากจาก บ.เป็นภริยาของนายแซมช. เป็นน้องชายของนายแซมและอ.เป็นผู้ร่วมทำการก่อสร้างกับนายแซมทั้งไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้หักท้วงการกระทำดังกล่าวของจำเลยกรณีจึงถือได้ว่า บุคคลดังกล่าวกระทำการรับชำระหนี้ร่วมกับนายแซมแทนโจทก์ เป็นการชำระหนี้โดยชอบเช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2532 จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ก่อสร้างบ้านพักอาศัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นให้แก่จำเลย 1 หลัง ในราคาค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท โดยจำเลยตกลงชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เป็นงวดรวม 13 งวด การชำระเงินแต่ละงวดจะชำระภายใน 5 วัน นับแต่วันที่จำเลยตรวจรับมอบงาน โจทก์ทำการก่อสร้างบ้านให้แก่จำเลยเสร็จตามสัญญา และจำเลยตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2533 ปรากฏว่า จำเลยยังคงค้าง

ชำระค่าจ้างโจทก์อีกจำนวน 620,000 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมชำระ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2533 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการจ่ายเงินตามสัญญาจนถึงวันฟ้อง เป็นเวลา 7 เดือน คิดเป็นเงินดอกเบี้ยจำนวน 27,125 บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างและดอกเบี้ยที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น จำนวน 647,125 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 647,125 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 620,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์กับนายแฉ่ม แสงจันทร์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกันให้รวมก่อสร้างบ้านพักให้แก่จำเลยตามฟ้องจริง แต่จำเลยได้ชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่โจทก์จนครบถ้วนแล้ว โจทก์จำเลยจึงไม่มีหนี้สินต่อกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า นายแฉ่มมีฐานะเป็นเพียงคนงานผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโจทก์ ไม่ใช่ตัวแทนผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์หรือเป็นคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารหมายเลข 1 การที่จำเลยชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ นายแฉ่ม นางอุบล นายชาญ และนายอำนาจ จึงต้องถือว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

315 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าข้อความตอนแรกของหนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
เอกสารหมายเลข จ.1ระบุไว้ชัดว่า เป็นสัญญาระหว่างนายชูชาติ มิ่งโมฬี (จำเลย) กับนาย
แฉ่ม แสงจันทร์ ถึงแม้จะได้มีการขีดฆ่าคำว่านายแฉ่ม แสงจันทร์ ออกจากข้อความ
ในตอนต่อมาที่ว่า "โดยนายชูชาติ มิ่งโมฬี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า"ผู้จ้างเหมา"
กับนายแฉ่ม แสงจันทร์ โดยนายชัยยง ดิทรรัตนสุวรรณ(โจทก์)" แต่ก็ยังเป็นหลักฐาน
ยืนยันว่า นายแฉ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับดังกล่าวในฐานะเป็นฝ่ายของโจทก์
ผู้รับเหมาก่อสร้าง มิฉะนั้นคงไม่ยินยอมให้ระบุชื่อของตนไว้ในสัญญาอย่างแนบเนียน
 อีกทั้งยังได้ความจากคำของโจทก์ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่าได้มอบหมาย
ให้นายแฉ่มเป็นผู้ควบคุมการรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่จำเลยจนแล้วเสร็จและทราบ
ว่าจำเลยได้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้แก่นายแฉ่มเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงาน อัน
เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับข้อนำสืบของจำเลย ซึ่งได้ความว่า จำเลยตกลงว่าจ้างนายแฉ่มให้
ทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามหนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารหมายเลข จ.1 แต่
เนื่องจากนายแฉ่มเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์จึงได้ให้โจทก์ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเหมาใน
สัญญาดังกล่าวโดยนายแฉ่มเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและมีสิทธิรับเงินค่าจ้างจาก
จำเลยได้เช่นเดียวกับโจทก์ พฤติการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับนายแฉ่ม
แสดงชัดว่า โจทก์ได้ยินยอมให้นายแฉ่มเป็นตัวแทนของโจทก์ในการควบคุมการ
ก่อสร้าง รวมตลอดถึงรับเงินค่าจ้างได้ด้วยดังนี้ การที่จำเลยชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่
นายแฉ่ม จึงเป็นการชำระให้แก่ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ ถึงแม้จำเลยจะชำระ
เงินค่าก่อสร้างบางส่วนให้แก่นางอุบล นายชาญ และนายอ้วน แต่เนื่องจากนางอุบล
เป็นภริยาของนายแฉ่ม นายชาญเป็นน้องชายของนายแฉ่ม และนายอ้วนเป็นผู้
ร่วมทำการก่อสร้างกับนายแฉ่ม ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้หักด้วย การกระทำดังกล่าว
ของจำเลย กรณีจึงถือได้ว่า บุคคลดังกล่าวกระทำการรับชำระหนี้ร่วมกับนายแฉ่ม
แทนโจทก์ เป็นการชำระหนี้โดยชอบเช่นเดียวกัน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรม-ระพินทร บรรจงศิลป)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ